

WQ Auftragssteuerung und -Koordination

Wahlqualifikation rund um Auftragsabwicklung, Kaufvertrag, Kaufvertragsstörungen, Eigentumsvorbehalt und AGB.

Überblick und Auftragsablauf

Diese WQ dreht sich um den kompletten **Auftragsabwicklungsprozess** und das dazugehörige Vertragsrecht.

Auftragsablauf (chronologisch): Kunde fragt an → Beratung → interne Klärung der Anfrage → Kalkulation → Preisfestlegung → Angebot erstellen → Vorschlag beim Kunden → endgültige Vereinbarung → Auftragsbearbeitung (Lieferung/Ausführung) → Rechnung → After-Sales-Management → Cross-Selling.

Typische Fachaufgaben: Angebot erstellen und nachfassen, Auftrag im System erfassen, Reklamation bearbeiten, Rechnung prüfen.

Kaufvertrag und Auftragsannahme

- **Auftragsannahme:** Vor der Annahme wird ein Angebot erstellt; nimmt der Kunde an, entsteht ein **Kaufvertrag nach § 433 BGB**.
- Pflichten daraus: Verkäufer → Ware übergeben und Eigentum verschaffen; Käufer → Kaufpreis zahlen und Ware abnehmen.
- **Auftragserfassung:** Anlegen im DV-System, Kundendaten, Auftragsnummer, ggf. **Bonitätsprüfung** bei Neukunden.
- Merke für das Gespräch: Kaufvertrag = **zwei übereinstimmende Willenserklärungen** (Antrag + Annahme).

Kaufvertragsstörungen

- **Lieferverzug:** Lieferer hält den Termin nicht ein → Käufer kann mahnen, Nachfrist setzen, dann zurücktreten oder Schadenersatz fordern.
- **Annahmeverzug:** Käufer nimmt ordnungsgemäße Ware nicht an → Verkäufer kann auf Abnahme bestehen oder Selbsthilfeverkauf durchführen.
- **Zahlungsverzug:** Käufer zahlt nicht (rechtzeitig) → Verkäufer kann mahnen, Frist setzen, Schadenersatz verlangen.
- **Mängel: Sachmangel** = Menge/Art fehlerhaft; **Rechtsmangel** = z. B. gestohlene Ware.

Eigentumsvorbehalt und AGB

- **Eigentumsvorbehalt:** Eigentum geht erst mit vollständiger Zahlung über, der Käufer darf die Sache aber schon nutzen (Besitz). Formen: **einfacher**, **verlängerter** (Weiterverkauf erlaubt) und **Verarbeitungsvorbehalt**.

- **AGB:** vorformulierte Vertragsbedingungen; unwirksam bei **Individualabreden** (persönliche Absprache geht vor) oder wenn sie nicht klar/transparent sind.

Fürs Fachgespräch: typische Fragen

- "Ein Kunde zahlt trotz Mahnung nicht – wie gehen Sie vor?" (mahnen, Frist setzen, dann Rücktritt/Schadenersatz/gerichtliches Mahnverfahren)
- "Warum prüfen Sie bei Neukunden die Bonität?" (Zahlungsausfallrisiko senken)
- "Welcher Mangel liegt vor, wenn statt 100 nur 80 Stück geliefert werden?" (Sachmangel – Mengenabweichung)
- Formulierungshilfe: "Ich habe zuerst geprüft, welche Verzugsart vorliegt, **weil** sich daraus die Rechte des Verkäufers/Käufers ergeben."

Eselsbrücken

- *****"Erst zahlen, dann besitzen wird Eigentum"***:** Beim Eigentumsvorbehalt darf der Käufer die Ware nutzen (Besitz), Eigentum kommt erst mit voller Zahlung.
- ****LAZ**** – Liefer-, Annahme-, Zahlungsverzug: die drei klassischen Kaufvertragsstörungen.
- *****"Antrag + Annahme = Vertrag"***:** Zwei übereinstimmende Willenserklärungen lassen den Kaufvertrag (§ 433 BGB) entstehen.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Nach welchem Paragraphen entsteht der Kaufvertrag bei Auftragsannahme?
- ☐ Was unterscheidet Sachmangel von Rechtsmangel?
- ☐ Wann geht beim Eigentumsvorbehalt das Eigentum über?
- ☐ Wann werden AGB unwirksam?
- ☐ Welche Pflichten haben Verkäufer und Käufer aus § 433 BGB?
- ☐ Wie gehst du vor, wenn ein Kunde trotz Mahnung nicht zahlt?

Meine Notizen

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Mündliche Prüfung → Unterricht